CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN JURÍDICA

MBD/IDD/CNM

CURSA CON ALCANCES LA RESOLUCIÓN N° 32, DE 2016, DEL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.

SANTIAGO, 22.MAR 2016 022100

La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba el contrato "Diseño Urbano Alameda Providencia". Sin embargo, cumple con hacer presente que ese servicio deberá, en lo sucesivo, aprobar oportunamente por resolución sometida al trámite de toma de razón, las adiciones y aclaraciones que impliquen modificar lo establecido en bases de licitación que en su momento se sujetaron a dicho trámite (aplica dictámenes N°s 25.839, de 2012, y 99.508, de 2014, de este origen).

Asimismo, en lo que concierne a lo señalado en la aclaración de 20 de agosto de 2015, en su apartado "Plazos, suspensión de plazos y sus modificaciones", esta Contraloría General entiende que la posibilidad de modificar de mutuo acuerdo el contrato -lo que es reiterado en la cláusula octava del mismo-, debe ser interpretado en armonía con el principio de estricta sujeción a las bases, recogido en el inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 19.886, en cuanto a que sólo procede si las situaciones que lo justifican han sido previstas en el pliego de condiciones respectivo (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 76.941, de 2012, y 65.769, de 2014, de este ente fiscalizador).

Enseguida es del caso precisar que el contrato que se aprueba por la resolución en examen, no corresponde a una compraventa como se indica erróneamente en su resuelvo N° 1, y que la asignación presupuestaria respectiva corresponde al código BIP 30296573-0, de acuerdo al decreto N° 25, de 2016, del Ministerio de Hacienda.

Finalmente, esa repartición deberá inutilizar con la firma y timbre del ministro de fe respectivo el reverso de los actos administrativos que dicte, conforme a la jurisprudencia administrativa de este organismo de control, contenida en los dictámenes N°s 12.371 y 100.292, ambos de 2015, entre otros.

Saluda atentamente a Ud.,

JORGE BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la República

AL SEÑOR
INTENDENTE
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
PRESENTE

CONTRALORÍA GENERAL
OFICINA GENERAL DE PARTES
10 FEB 2016

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION
11 FEB. 2016

APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA ID 1260-10-LP15, "DISEÑO URBANO ALAMEDA–PROVIDENCIA"

RESOLUCIÓN N° 32

SANTIAGO, 09 FEB 2016

VISTOS:

El Decreto Exento N° 13, de 29 de enero de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que nombra Intendente Subrogante en la Región Metropolitana; lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo dispuesto en la Ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; el Decreto Supremo N° 854, de 2004, sobre Clasificación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado; lo establecido en el Art. 9° del D.F.L N" 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución Exenta N° 3240 de 31.12.2015, de este Gobierno Regional que adjudicó la licitación N° 1260-10-LP15; Resolución N° 25 de 2016 del Ministerio de Hacienda que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público y Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República y

CONSIDERANDO:

1.- Que, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Metropolitano, corresponde al Intendente la superior iniciativa y responsabilidad en la ejecución y coordinación de todas las políticas, planes y programas de desarrollo de la Región;

2.- Que, mediante Resolución Exenta N° 3240 de 31 de diciembre de 2015, se aceptó la oferta y adjudicó la licitación pública ID 1260-10-LP15, "**Diseño Urbano Alameda–Providencia**", al oferente compuesto por Lyon Bosch Arquitectos, IDOM Ingeniería y Consultoría S.A. Agencia en Chile, Groundlab Landscape Urbanism y Sergio Chiquetto, actualmente sociedad "Diseño Urbano Alameda Providencia SpA", RUT N° 76.528.596-8 por un monto total de $4.827.066.204.- (cuatro mil ochocientos veintisiete millones sesenta y seis mil doscientos cuatro pesos), impuesto incluido.

TOMADO RAZON CON ALCANCE
22 MAR. 2016
Contralor General de la República
022100

3.- Que, con fecha 27 de enero de 2016, se suscribió el respectivo contrato entre el Gobierno Regional y el adjudicatario, el que resulta necesario aprobar,

15718878
000001

RESUELVO:

1. **APRUÉBASE** el contrato de compraventa celebrado con fecha 27 de enero de 2016 entre el Gobierno Regional Metropolitano y la empresa **Diseño Urbano Alameda Providencia SpA.**, cuyo texto se transcribe a continuación:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ENTRE

DISEÑO URBANO ALAMEDA PROVIDENCIA SpA.
&

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

En Santiago, a 27 de enero de 2016, comparecen, por una parte, el **Gobierno Regional Metropolitana de Santiago**, en adelante también indistintamente el **GORE**, RUT N° 61.923.200-3 representado por su Intendente y Órgano Ejecutivo don **Claudio Orrego Larraín,** ambos domiciliados en calle Bandera N° 46 de esta ciudad, por una parte, y por la otra, **Diseño Urbano Alameda Providencia SpA.**, R.U.T. N° 76.528.596-8, representada por don **Andrés Mackenna Rueda**, cédula nacional de identidad N° 8.824.618-7, ambos domiciliados en Paseo Huérfanos N° 670, piso 26, Comuna de Santiago, en adelante "el Ejecutor", quienes han acordado suscribir el presente contrato:

PRIMERO: Antecedentes. Mediante Resolución Exenta N° 3240 de 31.12.2015, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, adjudicó a **Diseño Urbano Alameda Providencia SpA.** R.U.T. N° 76.528.596-8, consorcio conformado por Asesorías e Inversiones Lyon Bosch Ltda., Groundlab Ltda., Sergio Luiz Chiquetto e IDOM Ingeniería y Consultoría Agencia en Chile S.A., la licitación pública **ID 1260-10-LP15**, **"DISEÑO URBANO ALAMEDA–PROVIDENCIA",** para la elaboración del diseño urbano e ingeniería de detalle del mencionado proyecto.
De acuerdo con lo estipulado en la normativa aplicable, se entiende formar parte del presente contrato y se dan por expresa e íntegramente reproducidas las bases administrativas (generales y especiales) los anexos y bases técnicas, aprobadas por Resolución Exenta N° 75 de 2015, modificada por Resolución N° 85 de 2015, ambas de este Gobierno Regional, las respuestas a consultas de aclaración, aclaraciones, la oferta presentada por el Ejecutor y todos sus anexos (administrativos, técnicos y económicos) y todos los documentos integrantes del proceso, declarando las partes conocerlos y aceptarlos en su totalidad.

SEGUNDO: Definición del Servicio.
El objetivo principal del estudio es desarrollar un proyecto integral que considere como ejes fundamentales la mejorara sustantiva de la condición urbanística de los usos de suelo, la edificación, los espacios públicos, y los barrios y distritos que el eje sirve; así como también aumentar eficiencia al funcionamiento del transporte público, la intermodalidad y los transbordos.

Para lograr el objetivo general, el estudio contempla la entrega de 10 productos:

1. Desarrollo de modelos de simulación estratégica y táctica.
2. Evaluación Social del Proyecto.
3. Diagnóstico Integral de la Situación Actual.

4. Ingeniería Básica de Cuatro Nuevos Accesos a Línea 1 del Metro.
5. Estudio de Factibilidad Nudo Baquedano.
6. Anteproyecto Eje Urbano Alameda – Providencia.
7. Estudio Ingeniería de Detalle Eje Urbano Alameda – Providencia.
8. Declaración o Estudio de Impacto Ambiental de la EIM en Subsuelo, Sector Nudo Baquedano.
9. Estudio Ingeniería de Detalle Nudo Pajaritos.
10. Diseño Modelo de Negocios del Eje Alameda – Providencia y EIM Baquedano

TERCERO: Plazo de Ejecución: El contrato comenzará a regir una vez notificado el Ejecutor de la total tramitación del acto administrativo que lo sanciona y tendrá una duración máxima de 940 días corridos, de acuerdo con lo estipulado en las respectivas bases de licitación, Para estos efectos, y de acuerdo al plazo antes indicado, deberá asimismo, dentro de él, darse cumplimiento a lo indicado en la "Tabla N°16. Plazos de Ejecución, Entrega y Revisión de los informes por producto" contenida en las citadas bases, respetando los plazos parciales máximos para la ejecución de cada uno de los productos y el Plan de Trabajo, presentado en Anexo 7 de su oferta "Formulario N°2. Oferta Técnica Plan de Trabajo y de Recursos Humanos" (Actividades/fecha de inicio/fecha de entrega).

Se deja establecido que los plazos podrán suspenderse, en las siguientes oportunidades: 1) Si el GORE demora más días de los designados en el ítem "Revisión" o "Revisión Reingreso" para cada informe, caso en el cual los plazos posteriores serán suspendidos (congelados); 2) Si se encuentra pendiente algún informe necesario que deba emitir algún organismo público o empresa y éste no lo entregue en un plazo de 30 días, el Ejecutor si lo estima pertinente, podrá solicitar la suspensión del plazo antes del vencimiento del plazo contractual, lo que será evaluado por el GORE; 3) Si el Administrador Regional estimare por alguna razón fundada que sea necesaria la suspensión, en este caso se lo comunicará al Consultor o ejecutor mediante oficio.

La suspensión de cualquier plazo, en general, no dará derecho al Consultor a formular cobros de indemnizaciones de ninguna especie.

En caso de que una suspensión sea requerida por GORE, y que afecte y extienda el plazo, el ejecutor no estará obligado a seguir costeando la oficina de proyecto y ninguno de sus servicios asociados, más allá del tiempo estipulado en las bases.

No obstante en caso de congelar el plazo del contrato a causa de necesidades del GORE, el ejecutor quedará facultado para cobrar los siguientes gastos fijos: arriendo de oficina, sueldo del Jefe de Proyectos, Sub Jefe de Proyecto y Especialista Líder Equipo Diseño Vial Urbano; además del servicio de aseo de la oficina y el sueldo de la secretaria de la oficina. Para esto, el Consultor entregará al Encargado del Contrato una copia de los respectivos contratos (arriendo, de servicios, de trabajo, etc.) durante el primer mes desde iniciado el presente contrato.

Sin perjuicio del plazo antes indicado, el ejecutor podrá proponer, dentro de los 15 días de notificado, las modificaciones a los plazos de los distintos productos, siempre y cuando esto no modifique el plazo final de la Consultoría.

CUARTO: Precio. El precio total del contrato es la suma única y total de **$4.827.066.204.-** (cuatro mil ochocientos veintisiete millones sesenta y seis mil doscientos cuatro pesos), impuesto incluido, suma que incluye todos los gastos que el servicio implique, y que se pagará sin intereses ni reajustes de ninguna especie, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la presentación de las facturas y de los demás antecedentes requeridos para el pago, previa aprobación y aceptación de los mismos por las contrapartes técnicas y administrativa del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla:

Producto	Informe	% respecto del monto del contrato	Monto
P1	Informe 1.1	4	$ 193.082.648
P2	Informe 2.1	1	$ 48.270.662
	Informe 2.2	1	$ 48.270.662
	Informe 2.3.1	0.5	$ 24.135.331
	Informe 2.3.2	0.5	$ 24.135.331
	Informe 2.3.3	1	$ 48.270.662
P3	Informe 3.1	9	$ 434.435.958
	Informe 3.2	3	$ 144.811.986
P4	Informe 4.1	0.2	$ 9.654.132
	Informe 4.2	7.6	$ 366.857.032
	Informe 4.3	0.2	$ 9.654.132
P5	Informe 5.1	2	$ 96.541.324
	Informe 5.2	10	$ 482.706.620
P6	Informe 6.1	5	$ 241.353.310
	Informe 6.2	5	$ 241.353.310
	Informe 6.3	5	$ 241.353.310
	Informe 6.4	6	$ 289.623.972
P7	Informe 7.1	5	$ 241.353.310
	Informe 7.2	5	$ 241.353.310
	Informe 7.3	5	$ 241.353.310
	Informe 7.4	9	$ 434.435.960
	Informe 7.5	1	$ 48.270.662
	Informe Final	1	$ 48.270.662
P8	Informe 8.1	3	$ 144.811.986
P9	Informe 9.1	3.5	$ 168.947.317
	Informe 9.2	4.5	$ 217.217.980
P10	Informe 10.1	1.7	$ 82.060.125
	Informe 10.2	0.3	$ 14.481.200

El adjudicatario sólo podrá cobrar los servicios efectivamente prestados a satisfacción del GORE, y deberá cumplir con los demás requisitos establecidos en las bases de licitación.

QUINTO: Multas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en los productos asociados, antes indicados, facultará al Gobierno Regional para aplicar multas de acuerdo con la siguiente tabla:

Motivo	Monto	Periodicidad
Atraso en la entrega de un informe	0.1% del valor del producto	Diaria, hasta el día 10 de multa
	0.2% del valor del producto	Diaria, desde el día 11 de multa
Rechazo de una entrega	1 % del valor del producto	Se aplica una vez por cada rechazo
Nota 1: El rechazo de una entrega no elimina la multa por atraso, la que se contará diariamente hasta que el consultor realice la entrega del respectivo informe sin que el GORE la rechace. Nota 2: Si una entrega presenta dos o más rechazos, en cada oportunidad el GORE		

Bandera Nº 46 • Santiago de Chile • Tel: (56-2) 250 9476 • www.gobiernosantiago.cl

podrá aplicar la respectiva multa.
Nota 3: Si el Consultor tuviese acumulación de multas equivalente al 10% del total del contrato, el GORE podrá terminar anticipadamente el contrato y cobrar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.
Nota 4: Valor del producto se refiere al valor del informe respectivo

Los valores que correspondan por concepto de multas, serán descontados del pago de la factura correspondiente.

SEXTO: Garantías. Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato y/o de los documentos que forman parte integral del mismo y el pago de las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores, el Contratado ha hecho entrega de una Boleta Bancaria de Garantía, por $482.706.620 (cuatrocientos ochenta y dos millones setecientos seis mil seiscientos veinte pesos) con vigencia hasta el 30 de abril de 2019. Además, se podrá hacer efectiva esta boleta para responder por el pago de multas y sanciones que se impongan al ejecutor. Se podrá hacer inmediatamente efectivo, sin necesidad de requerimiento, ni acción judicial, ni arbitral alguna, si el Contratado no cumple con una o más de las obligaciones contractuales. Se hace presente que se considerará incumplimiento, el cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones.
La garantía se devolverá al adjudicatario una vez que se compruebe el cabal y completo cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, sin observaciones de ninguna especie o solucionadas las que se hubiesen formulado por GORE y/o una vez que conste que no existen obligaciones laborales y sociales pendientes con sus trabajadores, según lo indican las bases de licitación. Esta devolución debe ser solicitada por escrito ante la Entidad Licitante.

SÉPTIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO, Se deja establecido que el GORE, sin perjuicio de las causales previstas en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, Artículo 77 del Reglamento de Compras, DS N° 250/2004, Ministerio de Hacienda y en aquellos previstos en las bases de licitación, estará facultado, mediante la resolución correspondiente, poner término anticipado al contrato por alguna de las siguientes causales:
- Incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. Se entenderá que concurre esta causal, si a juicio del Gobierno Regional tenga dicha calidad.
- Por razones de necesidad tal como que la evaluación social del anteproyecto definitivo del eje Alameda Providencia (PREUCVU) concluya que el proyecto no es rentable socialmente y que, por ende, no es necesario realizar el estudio de ingeniería de detalle.
- Acumulación de multas que durante la ejecución del estudio, excedan el 10% del valor total del contrato.

El término anticipado será comunicado por escrito, mediante carta certificada, enviada al domicilio del ejecutor, con 15 días de antelación a la fecha en que se pondrá término a la relación contractual. En caso que la terminación anticipada se deba a causal imputable al ejecutor, se faculta irrevocablemente al Gobierno Regional Metropolitano para cobrar el Documento de Garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato. El término anticipado del contrato no obsta a que el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago entregue los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales que correspondan.

No obstante lo anterior, el GORE pagará al adjudicatario los servicios efectivamente prestados y recibidos a su satisfacción, y sin perjuicio de los descuentos que procedan por aplicación de multas u otros conceptos.

Bandera Nº 46 • Santiago de Chile • Tel: (56-2) 250 9476 • www.gobiernosantiago.cl

OCTAVO: MODIFICACIONES DE CONTRATO. Sin perjuicio de las facultad de modificar el contrato de mutuo acuerdo de las partes, estás podrán efectuarse en los casos establecidos en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, Artículo 77 del Reglamento de Compras, DS N° 250/2004, Ministerio de Hacienda y en aquellos previstos en las bases de licitación.

NOVENO: Existirá un equipo de trabajo, dependiente de la Administración Regional del Gobierno Regional Metropolitano, que se relacionará con el adjudicatario, en lo referente a las obligaciones y derechos que impone el contrato, junto a los aspectos técnicos del servicio prestado.

DÉCIMO: Para todos los efectos del contrato, las partes se someterán a la competencia de los tribunales ordinarios del territorio jurisdiccional de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

DÉCIMO PRIMERO: La personería del Sr. Intendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta en Decreto N° 674, de 11.03.2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La de Don **Andrés Mackenna Rueda**, para representar a **Diseño Urbano Alameda Providencia SpA**., en acta de Primera Sesión de Directorio reducida a escritura pública en la 43° Notaría de Santiago, de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Repertorio N° 190/2016.

DÉCIMO SEGUNDO: El presente contrato se suscribe en tres ejemplares, de igual tenor, validez y data, quedando dos en poder del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y uno en poder del ejecutor.

Firmas: Andrés Mackenna Rueda/ Representante Legal/ Diseño Urbano Alameda Providencia SpA/ Claudio Orrego Larraín/ Intendente/ Región Metropolitana de Santiago

2.- IMPÚTESE, el gasto que irrogue la contratación que por la presente Resolución se aprueba, al programa 03, Transantiago; Subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión"; Ítem 02 "Proyectos", del presupuesto vigente de las Secretaría y Administración Regional de Transportes para el año 2016, aprobado mediante Ley N° 20.882. En el evento que la ejecución del presente contrato exceda del presente año, deberán efectuarse las adecuaciones presupuestarias que correspondan.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TÓMESE RAZÓN

INTENDENTE

DAVID MORALES NORDETTI
INTENDENTE (S)
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

MEL/AMM/VGP/SGA
Distribución:
- Contraloría General de la República.
- Gabinete Ministro de Transporte y Telecomunicaciones.
- Equipo "Alameda Providencia" GORE RM
- Directorio de Transporte Público Metropolitano.
- Departamento Jurídico GORE RM
- División de Administración y Finanzas GORE RM.
- Oficina de Partes GORE RM.

Bandera N° 46 • Santiago de Chile • Tel: (56-2) 250 9476 • www.gobiernosantiago.cl

000005

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ENTRE

DISEÑO URBANO ALAMEDA PROVIDENCIA SpA.

&

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

En Santiago, a 27 de enero de 2016, comparecen, por una parte, el **Gobierno Regional Metropolitana de Santiago**, en adelante también indistintamente el **GORE**, RUT Nº 61.923.200-3 representado por su Intendente y Órgano Ejecutivo don **Claudio Orrego Larraín,** ambos domiciliados en calle Bandera N° 46 de esta ciudad, por una parte, y por la otra, **Diseño Urbano Alameda Providencia SpA.**, R.U.T. Nº 76.528.596-8, representada por don **Andrés Mackenna Rueda**, cédula nacional de identidad N° 8.824.618-7, ambos domiciliados en Paseo Huérfanos Nº 670, piso 26, Comuna de Santiago, en adelante "el Ejecutor", quienes han acordado suscribir el presente contrato:

PRIMERO: Antecedentes. Mediante Resolución Exenta Nº 3240 de 31.12.2015, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, adjudicó a **Diseño Urbano Alameda Providencia SpA.** R.U.T. Nº 76.528.596-8, consorcio conformado por Asesorías e Inversiones Lyon Bosch Ltda., Groundlab Ltda., Sergio Luiz Chiquetto e IDOM Ingeniería y Consultoría Agencia en Chile S.A., la licitación pública **ID 1260-10-LP15**, **"DISEÑO URBANO ALAMEDA–PROVIDENCIA",** para la elaboración del diseño urbano e ingeniería de detalle del mencionado proyecto.

De acuerdo con lo estipulado en la normativa aplicable, se entiende formar parte del presente contrato y se dan por expresa e íntegramente reproducidas las bases administrativas (generales y especiales) los anexos y bases técnicas, aprobadas por Resolución Exenta Nº 75 de 2015, modificada por Resolución Nº 85 de 2015, ambas de este Gobierno Regional, las respuestas a consultas de aclaración, aclaraciones, la oferta presentada por el Ejecutor y todos sus anexos (administrativos, técnicos y económicos) y todos los documentos integrantes del proceso, declarando las partes conocerlos y aceptarlos en su totalidad.

SEGUNDO: Definición del Servicio.

El objetivo principal del estudio es desarrollar un proyecto integral que considere como ejes fundamentales la mejorara sustantiva de la condición urbanística de los usos de suelo, la edificación, los espacios públicos, y los barrios y distritos que el eje sirve; así como también aumentar eficiencia al funcionamiento del transporte público, la intermodalidad y los transbordos.

Para lograr el objetivo general, el estudio contempla la entrega de 10 productos:

1. Desarrollo de modelos de simulación estratégica y táctica.
2. Evaluación Social del Proyecto.
3. Diagnóstico Integral de la Situación Actual.
4. Ingeniería Básica de Cuatro Nuevos Accesos a Línea 1 del Metro.

idom

5. Estudio de Factibilidad Nudo Baquedano.
6. Anteproyecto Eje Urbano Alameda – Providencia.
7. Estudio Ingeniería de Detalle Eje Urbano Alameda – Providencia.
8. Declaración o Estudio de Impacto Ambiental de la EIM en Subsuelo, Sector Nudo Baquedano.
9. Estudio Ingeniería de Detalle Nudo Pajaritos.
10. Diseño Modelo de Negocios del Eje Alameda – Providencia y EIM Baquedano

TERCERO: Plazo de Ejecución: El contrato comenzará a regir una vez notificado el Ejecutor de la total tramitación del acto administrativo que lo sanciona y tendrá una duración máxima de 940 días corridos, de acuerdo con lo estipulado en las respectivas bases de licitación, Para estos efectos, y de acuerdo al plazo antes indicado, deberá asimismo, dentro de él, darse cumplimiento a lo indicado en la "Tabla N°16. Plazos de Ejecución, Entrega y Revisión de los informes por producto" contenida en las citadas bases, respetando los plazos parciales máximos para la ejecución de cada uno de los productos y el Plan de Trabajo, presentado en Anexo 7 de su oferta "Formulario N°2. Oferta Técnica Plan de Trabajo y de Recursos Humanos" (Actividades/fecha de inicio/fecha de entrega).

Se deja establecido que los plazos podrán suspenderse, en las siguientes oportunidades: 1) Si el GORE demora más días de los designados en el ítem "Revisión" o "Revisión Reingreso" para cada informe, caso en el cual los plazos posteriores serán suspendidos (congelados); 2) Si se encuentra pendiente algún informe necesario que deba emitir algún organismo público o empresa y éste no lo entregue en un plazo de 30 días, el Ejecutor si lo estima pertinente, podrá solicitar la suspensión del plazo antes del vencimiento del plazo contractual, lo que será evaluado por el GORE; 3) Si el Administrador Regional estimare por alguna razón fundada que sea necesaria la suspensión, en este caso se lo comunicará al Consultor o ejecutor mediante oficio.

La suspensión de cualquier plazo, en general, no dará derecho al Consultor a formular cobros de indemnizaciones de ninguna especie.

En caso de que una suspensión sea requerida por GORE, y que afecte y extienda el plazo, el ejecutor no estará obligado a seguir costeando la oficina de proyecto y ninguno de sus servicios asociados, más allá del tiempo estipulado en las bases.

No obstante en caso de congelar el plazo del contrato a causa de necesidades del GORE, el ejecutor quedará facultado para cobrar los siguientes gastos fijos: arriendo de oficina, sueldo del Jefe de Proyectos, Sub Jefe de Proyecto y Especialista Líder Equipo Diseño Vial Urbano; además del servicio de aseo de la oficina y el sueldo de la secretaria de la oficina. Para esto, el Consultor entregará al Encargado del Contrato una copia de los respectivos contratos (arriendo, de servicios, de trabajo, etc.) durante el primer mes desde iniciado el presente contrato.

Sin perjuicio del plazo antes indicado, el ejecutor podrá proponer, dentro de los 15 días de notificado, las modificaciones a los plazos de los distintos productos, siempre y cuando esto no modifique el plazo final de la Consultoría.

CUARTO: Precio. El precio total del contrato es la suma única y total de **$4.827.066.204.-** (cuatro mil ochocientos veintisiete millones sesenta y seis mil doscientos cuatro pesos), impuesto incluido, suma que incluye todos los gastos que el servicio implique, y que se pagará sin intereses ni reajustes de ninguna especie, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la presentación de las facturas y de los demás antecedentes requeridos para el pago, previa aprobación y aceptación de los mismos por las contrapartes técnicas y administrativa del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla:

Producto	Informe	% respecto del monto del contrato	Monto
P1	Informe 1.1	4	$ 193.082.648
P2	Informe 2.1	1	$ 48.270.662
	Informe 2.2	1	$ 48.270.662
	Informe 2.3.1	0.5	$ 24.135.331
	Informe 2.3.2	0.5	$ 24.135.331
	Informe 2.3.3	1	$ 48.270.662
P3	Informe 3.1	9	$ 434.435.958
	Informe 3.2	3	$ 144.811.986
P4	Informe 4.1	0.2	$ 9.654.132
	Informe 4.2	7.6	$ 366.857.032
	Informe 4.3	0.2	$ 9.654.132
P5	Informe 5.1	2	$ 96.541.324
	Informe 5.2	10	$ 482.706.620
P6	Informe 6.1	5	$ 241.353.310
	Informe 6.2	5	$ 241.353.310
	Informe 6.3	5	$ 241.353.310
	Informe 6.4	6	$ 289.623.972
P7	Informe 7.1	5	$ 241.353.310
	Informe 7.2	5	$ 241.353.310
	Informe 7.3	5	$ 241.353.310
	Informe 7.4	9	$ 434.435.960
	Informe 7.5	1	$ 48.270.662
	Informe Final	1	$ 48.270.662
P8	Informe 8.1	3	$ 144.811.986
P9	Informe 9.1	3.5	$ 168.947.317
	Informe 9.2	4.5	$ 217.217.980
P10	Informe 10.1	1.7	$ 82.060.125
	Informe 10.2	0.3	$ 14.481.200

El adjudicatario sólo podrá cobrar los servicios efectivamente prestados a satisfacción del GORE, y deberá cumplir con los demás requisitos establecidos en las bases de licitación.

QUINTO: Multas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en los productos asociados, antes indicados, facultará al Gobierno Regional para aplicar multas de acuerdo con la siguiente tabla:

Motivo	Monto	Periodicidad
Atraso en la entrega de un informe	0.1% del valor del producto	Diaria, hasta el día 10 de multa
	0.2% del valor del producto	Diaria, desde el día 11 de multa
Rechazo de una entrega	1 % del valor del producto	Se aplica una vez por cada rechazo
Nota 1: El rechazo de una entrega no elimina la multa por atraso, la que se contará diariamente hasta que el consultor realice la entrega del respectivo informe sin que el GORE la rechace. Nota 2: Si una entrega presenta dos o más rechazos, en cada oportunidad el GORE podrá aplicar la respectiva multa. Nota 3: Si el Consultor tuviese acumulación de multas equivalente al 10% del total del contrato, el GORE podrá terminar anticipadamente el contrato y cobrar la Garantía de Fiel y Oportuno		

Cumplimiento de Contrato. Nota 4: Valor del producto se refiere al valor del informe respectivo

Los valores que correspondan por concepto de multas, serán descontados del pago de la factura correspondiente.

SEXTO: Garantías. Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato y/o de los documentos que forman parte integral del mismo y el pago de las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores, el Contratado ha hecho entrega de una Boleta Bancaria de Garantía, por $482.706.620 (cuatrocientos ochenta y dos millones setecientos seis mil seiscientos veinte pesos) con vigencia hasta el 30 de abril de 2019. Además, se podrá hacer efectiva esta boleta para responder por el pago de multas y sanciones que se impongan al ejecutor. Se podrá hacer inmediatamente efectivo, sin necesidad de requerimiento, ni acción judicial, ni arbitral alguna, si el Contratado no cumple con una o más de las obligaciones contractuales. Se hace presente que se considerará incumplimiento, el cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones.

La garantía se devolverá al adjudicatario una vez que se compruebe el cabal y completo cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, sin observaciones de ninguna especie o solucionadas las que se hubiesen formulado por GORE y/o una vez que conste que no existen obligaciones laborales y sociales pendientes con sus trabajadores, según lo indican las bases de licitación. Esta devolución debe ser solicitada por escrito ante la Entidad Licitante.

SÉPTIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO, Se deja establecido que el GORE, sin perjuicio de las causales previstas en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, Artículo 77 del Reglamento de Compras, DS Nº 250/2004, Ministerio de Hacienda y en aquellos previstos en las bases de licitación, estará facultado, mediante la resolución correspondiente, poner término anticipado al contrato por alguna de las siguientes causales:

- Incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. Se entenderá que concurre esta causal, si a juicio del Gobierno Regional tenga dicha calidad.
- Por razones de necesidad tal como que la evaluación social del anteproyecto definitivo del eje Alameda Providencia (PREUCVU) concluya que el proyecto no es rentable socialmente y que, por ende, no es necesario realizar el estudio de ingeniería de detalle.
- Acumulación de multas que durante la ejecución del estudio, excedan el 10% del valor total del contrato.

El término anticipado será comunicado por escrito, mediante carta certificada, enviada al domicilio del ejecutor, con 15 días de antelación a la fecha en que se pondrá término a la relación contractual. En caso que la terminación anticipada se deba a causal imputable al ejecutor, se faculta irrevocablemente al Gobierno Regional Metropolitano para cobrar el Documento de Garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato. El término anticipado del contrato no obsta a que el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago entregue los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales que correspondan.

No obstante lo anterior, el GORE pagará al adjudicatario los servicios efectivamente prestados y recibidos a su satisfacción, y sin perjuicio de los descuentos que procedan por aplicación de multas u otros conceptos.

OCTAVO: MODIFICACIONES DE CONTRATO. Sin perjuicio de las facultad de modificar el contrato de mutuo acuerdo de las partes, estás podrán efectuarse en los casos establecidos en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, Artículo 77 del Reglamento de Compras, DS Nª 250/2004, Ministerio de Hacienda y en aquellos previstos en las bases de licitación.

idom

NOVENO: Existirá un equipo de trabajo, dependiente de la Administración Regional del Gobierno Regional Metropolitano, que se relacionará con el adjudicatario, en lo referente a las obligaciones y derechos que impone el contrato, junto a los aspectos técnicos del servicio prestado.

DÉCIMO: Para todos los efectos del contrato, las partes se someterán a la competencia de los tribunales ordinarios del territorio jurisdiccional de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

DÉCIMO PRIMERO: La personería del Sr. Intendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta en Decreto N° 674, de 11.03.2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La de Don **Andrés Mackenna Rueda**, para representar a **Diseño Urbano Alameda Providencia SpA**., consta en acta de Primera Sesión de Directorio reducida a escritura pública en la 43° Notaría de Santiago, de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Repertorio Nº 190/2016.

DÉCIMO SEGUNDO: El presente contrato se suscribe en tres ejemplares, de igual tenor, validez y data, quedando dos en poder del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y uno en poder del ejecutor.

INTENDENCIA REGION METROPOLITANA
INTENDENTE

ANDRÉS MACKENNA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL
DISEÑO URBANO ALAMEDA PROVIDENCIA SPA.

CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
INTENDENTE
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

MEL/RZE/VGP/FCR/SGA

ANEXO 1

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE – PERSONA JURÍDICA

NOMBRE LICITACIÓN: Diseño Urbano Alameda - Providencia

N° ID 1260-10-LP15

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE	
NOMBRE DEL OFERENTE O RAZÓN SOCIAL:	Diseño Urbano Alameda Providencia S.P.A
R.U.T. DEL OFERENTE:	76.528.596-8

EL QUE SUSCRIBE DECLARA QUE EL OFERENTE:

1. No ha sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los anteriores dos años.

2. No tiene entre sus socio(a)s, funcionario(a)s públicos(as), ni tienen relación de parentesco o participación en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en los términos estipulados en el artículo 4, inciso sexto, de La Ley Nº 19.886, de Compras Públicas.

3. No haber sido condenado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 20.393

Firma del Representante Legal

En Santiago *, a* 27 *del mes* Enero *del año* 2016

ANEXO 1

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE – PERSONA JURÍDICA

NOMBRE LICITACIÓN: DISEÑO URBANO ALAMEDA - PROVIDENCIA

N° ID 1260-10-LP15

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE	
NOMBRE DEL OFERENTE O RAZÓN SOCIAL:	DISEÑO URBANO ALAMEDA PROVIDENCIA S.P.A
R.U.T. DEL OFERENTE:	76.528.596-8

EL QUE SUSCRIBE DECLARA QUE EL OFERENTE:

1. No ha sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los anteriores dos años.

2. No tiene entre sus socio(a)s, funcionario(a)s públicos(as), ni tienen relación de parentesco o participación en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en los términos estipulados en el artículo 4, inciso sexto, de La Ley Nº 19.886, de Compras Públicas.

3. No haber sido condenado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 20.393

Firma del Representante Legal

En SANTIAGO, *a* 27 *del mes* ENERO *del año* 2016

000013